

**NURUL IZMA SHAMIRA BINTI OTHMAN & NORIZAH BINTI ROSLI
LWN.**

**CHE KU NA'IM BIN CHE KU RAHIM, NORIDAH BINTI MOHAMED
NOOR & MOHAMAD HATTA BIN MAHAMAD**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 Jun 2020 bersamaan 14 Zulkaedah 1442H]

[Kes Permohonan No. : 14000-077-0020-2021]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan – Seksyen 238 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 - Akta 585]

**Peguam Syarie Pemohon 1 & 2 : Pn. Ainul Fatimah Binti Md. Hilman
daripada Tetuan Amir & Elly.**

Peguam Syarie Responden 1 : Tidak Diwakili.

**Peguam Syarie Responden 2 & 3 : Pn. Yusmawati Binti Ab.Llah daripada
Tetuan Yusma & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 2 dan 3 bagi Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-083-0048-2020. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon 1 dan 2 pada 1/2/2021 akibat kegagalan Pihak Pemohon 1 dan 2 berbuat demikian dalam

tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa serahan Notis Rayuan kepada Pihak Responden 2 dan 3.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa, iaitu-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Permohonan Pihak Pemohon 1 dan 2 ini adalah mengenai serahan Notis Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 139(8) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh Perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah***

Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz*, [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud*, [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden 1 pada 8/2/2021 dan kepada Peguam Responden 2 dan 3 pada 5/2/2021. Afidavit Jawapan Responden 1 difailkan pada 23/2/2020, Afidavit Jawapan Responden 2 dan 3 difailkan pada 17/3/2020. Afidavit Balasan difailkan oleh Pemohon 1 dan 2 pada 30/3/2021. Hujahan Pemohon 1 dan 2 dan hujahan Responden 2 dan 3 difailkan secara serentak pada 5/5/2021, manakala Responden 1 tidak berhasrat untuk memfailkan hujahan.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 2 dan 3 iaitu **selama 216 hari** dari tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan perlu diserahkan iaitu pada 29/6/2020. Pemfailan permohonan ini hanya dibuat oleh

Pihak Pemohon 1 dan 2 pada 1/2/2021. Alasan yang dikemukakan bagi permohonan ini adalah sepertimana berikut—

- i. Selepas Peguam Pemohon 1 dan 2 mendapatkan pengesahan penerimaan (*accept service*) daripada Peguam Responden 2 dan 3 pada 30/6/2020, Peguam Pemohon 1 dan 2 telah menghubungi Penghantar Dokumen Persendirian untuk membuat serahan pada hari yang sama;
- ii. Pada 1/7/2020, Penghantar Dokumen Persendirian memaklumkan bahawa bahawa Notis Rayuan tersebut tidak sempat diserahkan kepada Peguam Responden;
- iii. Penghantar Dokumen Persendirian tersebut menghadapi kekangan pergerakan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga lambakan dokumen dari pihak lain untuk penghantaran;
- iv. Peguam Pemohon 1 dan 2 telah mengambil semula Notis Rayuan tersebut daripada Penghantar Dokumen Persendirian dan telah membuat serahan sendiri ke firma Peguam Syarie Responden 2 dan 3 pada 2/7/2020, jam 2.30 petang;
- v. Kegagalan serahan di dalam tempoh adalah *bona fide* tidak disengajakan. tersebut; dan
- vi. Pemohon 1 dan 2 mempunyai merit di dalam rayuan kerana rayuan mereka melibatkan hak penjagaan anak kandung kepada Pemohon 1 dan cucu kandung Pemohon 2.

[7] Responden 1 di dalam Afidavit Jawapan menyatakan bahawa beliau bersetuju dan tidak ada sebarang bantahan terhadap permohonan Pihak Pemohon 1 dan 2 untuk mendapatkan kebenaran lanjut tempoh masa penyerahan Notis Rayuan kepada Responden 2 dan 3.

[8] Manakala bagi Pihak Responden 2 dan 3 di dalam Afidavit Jawapan menyatakan-

- i. Surat pengesahan mandat untuk menerima serahan (*accept service*) tersebut diserahkan 1 hari lewat iaitu pada 30/6/2020 dari tarikh had tempoh masa yang ditetapkan pada 29/6/2020 dan Peguam Pemohon 1 dan 2 terus membalas emel *accept service* pada hari yang sama jam 11.12 pagi;
- ii. Tiada keperluan untuk Peguam Pemohon 1 dan 2 mendapatkan mandat daripada Peguam Responden 2 dan 3 untuk menerima Notis Rayuan bagi Pihak Responden 2 dan 3.
- iii. Adalah diakui Notis Rayuan diterima oleh Peguam Responden 2 dan 3 pada 2/7/2020 iaitu kelewatan selama 3 hari dari had masa yang ditetapkan.
- iv. Pada 1/7/2020, Malaysia di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) dan tiada sebarang kekangan mahupun sekatan pergerakan merentas daerah dan negeri seperti yang didakwa oleh Peguam Pemohon 1 dan 2.
- v. Kegagalan serahan di dalam tempoh had masa yang ditetapkan adalah disebabkan kecuaiian dan kelalaian Pihak Pemohon 1 dan 2 dalam mematuhi prosedur dan undang-undang Mahkamah Syariah.
- vi. Kesalahan tersebut adalah disengajakan dan jarak masa dan tempoh kelewatan 8 bulan untuk Pihak Pemohon 1 dan 2 memfailkan permohonan ini.

[9] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan dan hujahan yang difailkan oleh Pihak Pemohon 1 dan 2, kami dapati kegagalan Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-083-0048-2020 kepada

Responden 2 dan 3, **telah melepasi suatu tempoh masa yang terlalu lama** iaitu selama **216 hari** dari tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan perlu diserahkan iaitu pada 29/6/2020, sedangkan Pihak Pemohon 1 dan 2 telah berjaya menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 1 pada waktu yang ditetapkan oleh undang-undang pada 26/2/2020 iaitu pada hari yang sama Notis Rayuan tersebut difailkan.

[10] Kami agak terkejut apabila permohonan perlanjutan tempoh masa ini hanya difailkan oleh Pihak Pemohon 1 dan 2 pada 1/2/2021, sedangkan waktu yang sepatutnya dibuat lebih awal lagi iaitu sebaik sahaja berlakunya kelewatan tersebut. Selepas berlalu masa **216 hari** baru Pihak Pemohon 1 dan 2 menyedari tentang kelewatan ini. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon 1 dan 2 ini iaitu menunggu penerimaan (*accept service*) serta kegagalan Penghantar Dokumen Persendirian untuk menghantar Notis Rayuan tersebut dengan alasan kekangan pergerakan semasa PKPP adalah **tidak relevan** dan **munasabah** dengan tempoh masa yang telah berlalu lama.

[11] Kami yakin bahawa tindakan Peguam Pemohon 1 dan 2 untuk mula bertindak menyerahkan Notis Rayuan tersebut adalah mulai 30/6/2020 iaitu selepas tamatnya tempoh serah Notis Rayuan kepada Peguam Responden 2 dan 3. Kami bersetuju dengan Peguam Responden 2 dan 3 bahawa Pihak Peguam 1 dan 2 tidak perlukan apa-apa mandat daripada Peguam Responden 2 dan 3 untuk menerima Notis Rayuan tersebut memandangkan ia telah dibenarkan oleh undang-undang di bawah peruntukan seksyen 139(8) ETMMSS 2003.

[12] Sukacita kami nyatakan bahawa penyerahan Notis Rayuan dibenarkan kepada Peguam Syarie Responden yang berwakalah di dalam kes induk dan perkara ini telah diulas panjang lebar oleh Panel Rayuan Syariah di dalam kes

Hamidah Binti Elias lwn. Sabariah Bee Binti Abdul Karim dan Seorang Lagi, [2014] JH 40(1) dan juga kes *Mazlin Bin Mokhtar lwn. Almah Binti Awaluddin*, Kes Rayuan (Mal) Selangor No.: 10000-099-0029-2017 dan kes *Sulaiman Bin Musa lwn. Norsihar Binti Jamaludin*, Kes Rayuan (Mal) MWSP No.: 14000-017-0028-2017 serta kes *Maya Binti Ahmad Fuaad lwn. Hisham Bin Halim*, Kes Rayuan (Mal) MSWP No.: 14000-041-0048-2019.

[13] Kami berpuashati bahawa tindakan Peguam Pemohon 1 dan 2 serta kelewatan tanpa alasan yang munasabah dikemukakan ini merupakan suatu tindakan yang melengah-lengahkan masa. Pada hemat kami melengah-lengahkan masa ini telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan hak Responden-Responden yang lain sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid*, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan—

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”

[14] Prinsip tidak boleh sengaja melengahkan-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak

Plaintif atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab *Mughni Muhtaj*, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621-

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

Maksudnya: "Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendapatkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari."

[15] Merujuk kepada kitab *Al-Muhazzab*, Cetakan Pertama : Dar Al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 - diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada Pihak Defendan atau Pihak Yang Kena tuntutan sebagaimana yang berikut-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم

له ، ويترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya: "Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri"

[16] Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang *relevan* dan munasabah sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon 1 dan 2 telah gagal mengemukakan sebarang alasan munasabah bagi kelewatan tersebut berlaku.

[17] Walaubagaimanapun, bagi Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-083-0048-2020, Pihak Pemohon 1 dan 2 telah berjaya menyerahkan sesalinan Notis Rayuan kepada Responden 1 tepat pada waktu yang ditetapkan berdasarkan seksyen 139 (8) ETMMS 2003. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa ketakakuran yang gagal dipenuhi oleh Pihak Pemohon 1 dan 2 terhadap sebahagian daripada tatacara rayuan ini tidaklah membatalkan prosiding rayuan yang telah difailkan oleh Pihak Pemohon 1 dan 2 disebabkan Pihak Pemohon 1 dan 2 telah berjaya menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada sebahagian daripada Responden dalam masa yang ditetapkan. Perkara ini selaras dengan peruntukan seksyen 5 ETMMS 2003 iaitu-

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

[18] Bagi faktor keberangkalan untuk Pihak Pemohon 1 dan 2 berjaya dalam rayuannya, pada hemat kami ia sewajarnya dinilai dan dipertimbangkan dengan kesemua pihak diberi peluang untuk mengemukakan hujahan masing-masing di peringkat rayuan nanti dan pada hemat kami juga, permohonan ini tidak akan mendatangkan prejudis kepada Pihak Responden-Responden.

[19] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan

ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[20] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[21] Bagi kes permohonan ini, berdasarkan ulasan yang kami kemukakan, demi kepentingan keadilan kepada Pihak Pemohon 1 dan 2 dan Pihak Responden-Responden, permohonan perlanjutan tempoh masa ini sewajarnya dibenarkan. Walaubagaimanapun tindakan Pihak Pemohon 1 dan 2 yang melengah-lengah masa untuk tindakan ini sehingga telah menyebabkan berlakunya kesusahan kepada semua Responden terutamanya Responden 1 dan 2 bagi menjawab permohonan ini, pada hemat kami ia sewajarnya dipampaskan dengan kos.

[22] Memandangkan Responden 1 bersetuju dan tiada bantahan terhadap permohonan ini, maka kos prosiding kes ini hanya diawardkan kepada Responden 2 dan 3 sahaja. Sukacita kami ingatkan kepada Peguam Syarie kedua-dua pihak agar tidak alpa dan leka untuk mematuhi semua tatacara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

KEPUTUSAN

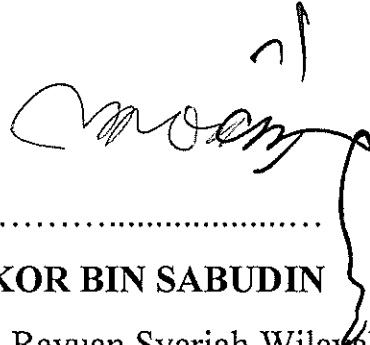
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon 1 dan 2 adalah **DITERIMA**.

- [2] Mahkamah perintah Notis Rayuan **Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-083-0048-2020** hendaklah diserahkan kepada **Responden 2 dan 3** dalam tempoh **14 hari mulai dari tarikh hari ini**.

- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon 1 dan 2 membayar kos prosiding kes ini kepada Responden 2 dan 3 sebanyak **RM 3,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



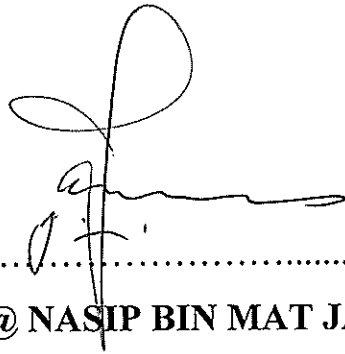
-
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-



-
- 2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan